

일련번호	1	감사자	3급 현상훈 4급 김현종		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	3명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)		처분요구일자		회신기일	1개월

제주국제자유도시개발센터 상임감사

징 계 요 구

제 목 : 직무관련자로부터 향응 수수 및 비위행위 감독 소홀

관계기관 : 제인스

내 용

1. 사건 개요

제주국제자유도시개발센터(이하 “JDC”)는 주식회사 해울(현 주식회사 제인스, 이하 “제인스”), 주식회사 비에이치제주(이하 “BH제주”) 등과 2011년 10월 11일 제주영어교육도시 1단계 사립학교 Branksome Hall Asia(이하 “BHA”) 건설사업(이하 “BLT사업”)과 관련하여 실시협약을 체결하였다. 같은 날 BH제주는 주식회사 씨앤에스자산관리(이하 “씨앤에스”)와 관리운영위탁계약을 체결하였다. 같은 날 JDC, 제인스, BH제주 및 씨앤에스는 운영비 표준비용 및 지급스케줄에 관하여 별도의 합의서를 작성하여 현재 운영 중에 있다.

2013.7.22. JDC에서 변경 승인한 위 BLT 사업의 성과요구수준서¹⁾를 보면 실시협약 및 성과요구수준서에 명시된 운영 및 유지관리업무 서비스가 적정한 수준으로 제공되고 있는가에 관한 성과 정도를 점검, 평가하고 그에 따라 적절한 대가를 지급하기 위한 절차와 요구수준을 제시하는데 그 목적이 있다. 또한 학교운영법인²⁾은 동 성과요구수준서 ‘V. 성과 점검·평가 및

1) JDC가 BLT사업을 시행함에 있어서 사업자에게 요구하는 업무의 최저 수준을 제시하는 것으로 「시공단계의 요구수준」, 「운영 및 유지관리 단계의 요구수준」, 「성과 점검·평가 및 결과활용단계의 요구수준」으로 구성.

2) ㈜제인스를 말하며, 제인스에서는 위임전결규정을 통하여 BHA행정실로 사무를 위임.

결과활용단계’의 요구수준에서 정한 성과평가위원회 구성 및 성과평가를 실시 및 활용하게 하고 있다.

이러한 BLT사업 구조하에서 BHA 행정실에 근무하는 제인스 직원이 출·퇴근시 셔틀버스를 못 타게 되어 씨앤에스 거래 주유소에서 본인의 차량에 주유하고 그 주유비를 씨앤에스가 지불한 사실이 확인되었다.

2. 비위 사실의 판단

BHA 행정실 과장(일반직 5급) 이행재는 2012.10.22.입사 이후 현재까지 위 직위에서 BHA의 성과 점검·평가업무를 포함하여 시설관리 업무를 담당하였다.

제인스와 씨앤에스는 양사 직원들의 출·퇴근 편의를 위하여 제인스가 제주시 방면 셔틀버스를 운행 하던 중, 제인스와 씨앤에스간 협의 하에 씨앤에스가 2015.4.1.부터 서귀포시 방면 셔틀버스 운행을 개시하였다.

그런데 당시 서귀포시에서 출·퇴근하던 이행재는 야근 등의 사유로 서귀포시 방면 셔틀버스를 자주 이용하지 못하게 되자 은연중에 씨앤에스의 BHA관리소장 양용우에게 셔틀버스를 이용할 수 없는 상황을 말했다. 이에, 양용우는 이행재가 시설관리업무 담당자인 것에 압박을 느껴 씨앤에스의 거래처인 행복주유소(서귀포시 대정읍 소재)에서 씨앤에스의 부담으로 주유하게 해주겠다고 제의하였고 이행재는 이를 수락하였다. 이후 이행재는 <표 1>과 같이 2015.4.22.부터 2016.9.21.까지 총 58차례에 걸쳐 주유했고 주유비 금액은 3,043,000원이며, 동 주유비 금액은 씨앤에스가 결제하였다. 이행재는 주유시 씨앤에스의 주유장부³⁾에 본인의 차량번호 기재와 함께 주유자 확인란에 본인 이름의 서명을 하였다.

구 「제인스 임직원행동강령」 (2017.02.22. 개정되기 전의 것, 이하“행동강령”) 제11조에서 ‘직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나, 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다’고 정하고 있고, 행동강령 제16조에서 ‘임직원은 직무관련자로부터 금전, 부동산, 선물 또는 향응(이하 “금품

3) 씨앤에스 직원들의 주유 거래내역을 기록하는 행복주유소의 간이장부, 씨앤에스에서 장부를 증빙으로 한달에 한번 결제

등”이라 한다)을 받아서는 아니 된다’고 정하고 있다.

행동강령 제2조에서 행동강령 제11조 및 제16조와 관련된 용어를 정의하고 있는데 “직무관련자”는 임직원의 소관 업무와 관련되는 개인 또는 단체로서 검사, 감사 등의 대상인 자, 결정, 감정, 시험, 사정, 조정 등으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 단체 등으로 정하고 있고, “향응”이란 음식물·골프 등의 접대 또는 교통·숙박 등의 편의를 제공하는 것을 말하고 있다.

구 「제인스 인사규정」(2017.02.22 개정 전의 것, 이하“인사규정”) 제4장 복무 제31조(성실의 의무)에서 ‘직원은 법령과 정관 및 제인스의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 한다.’고 정하고 있다. 그리고 같은 장 제36조(청렴의 의무)에서 ‘직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수하여서는 아니 되며, 직무상의 관계 여하를 불문하고 상급자에게 증여하거나 소속직원으로부터 증여를 받아서는 아니 된다.’고 정하고 있다.

BLT사업 구조하에서 씨앤에스는 시설관리 수탁회사이고 BHA 행정실은 시설관리업무의 성과평가체계를 운영하는 지위에 있으므로 씨앤에스 또는 씨앤에스의 BHA 관리소장 양용우는 BHA 행정실의 시설관리업무 담당자인 이행재에 대해 행동강령에서 정하고 있는 직무관련자에 해당한다. 또한 이행재가 씨앤에스 거래주유소에서 주유받은 유류는 편의를 제공받은 것으로 향응에 해당된다. 따라서 BHA 행정실 직원 이행재가 출퇴근 셔틀버스를 타지 못한다는 이유로 씨앤에스로부터 지원받은 유류는 행동강령에서 정하고 있는 직무관련자로부터 금품 등을 받아서는 아니 된다는 것을 위반한 것이고, 이에 따라 제규정 준수 의무를 정하고 있는 인사규정 제31조(성실의 의무)를 위반한 것이며, 직무와 관련하여 향응 수수를 금지하고 있는 인사규정 제36조(청렴의 의무)를 위반한 것이다.

【관련자 주장 및 판단】

이행재는 본건이 비위행위인지 모르고 지원받기 시작하였고, 시간이 지날수록 잘못됐다는 생각이 들어 자발적으로 행위를 중단하였으며, 주유한 사

실, 횡수, 금액에 대하여는 순순히 인정하고 있으나, 본인의 업무가 많아 셔틀버스를 자주 이용하지 못하는 것을 양용우가 먼저 알고 씨앤에스가 결제하는 거래주유소에서 주유하라고 제안하였다고 주장한다.

그러나 2015.4.22.부터 2016.9.21.까지의 주유소 이용기간과 총 58차례의 이용횟수 등을 볼 때 고의성이 있고, 양용우가 먼저 제안하였더라도 본인 차량의 주유비를 직무관련자가 지불한다는 것은 금품 등을 받은 것에 해당된다는 것을 충분히 알 수 있어 양용우의 제안을 받아들이지 않았어야 했다.

【조치할 사항】 제인스 대표이사는

① 직무관련자로부터 향응을 수수한 이행재에 대하여 제인스 인사규정 제42조 및 인사규정시행세칙 제55조 별표2의 징계양정기준에 따라 징계처분(파면) 하시기 바랍니다. **[징계]**

관련자 : BHA 행정실 일반직5급 이행재(800122)

② 향후 유사 비위행위가 재발하지 않도록 청렴 교육 등을 강화하시고, 직원 관리·감독 책임이 있는 직상감독자인 전직·현직 BHA 행정실장에게는 인사규정시행세칙 제56조에 따라 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도를 참작하여 징계처분하시기 바랍니다. **[징계]**

관련자 : BHA 행정실 실장(일반직 3급) 김승관⁴⁾(701224)

(현 BHA 행정실 및 사무국 겸직)

BHA 행정실 실장(계약직 가급) 로버트 매트슨(Robert Matheson)⁵⁾(660713)

4) 김승관 행정실장 재직 기간 : 2014. 7. 1. ~ 2016. 2. 15.

5) 로버트 매트슨 행정실장 재직 기간 : 2016. 2. 15. ~ 현재

<표 1> 이행재 행복주유소 주유내역

횟수	년도	일자	금액	횟수	년도	일자	금액
1	2015	4.22	60,000	32	2016	1.05	40,000
2		5.01	50,000	33		1.14	57,000
3		5.15	60,000	34		1.27	50,000
4		5.25	60,000	35		2.04	50,000
5		6.05	50,000	36		2.11	50,000
6		6.12	50,000	37		2.22	50,000
7		6.19	60,000	38		2.29	50,000
8		6.26	60,000	39		3.23	50,000
9		7.05	70,000	40		3.31	50,000
10		7.13	60,000	41		4.13	50,000
11		7.21	60,000	42		4.28	50,000
12		7.29	60,000	43		5.04	30,000
13		8.06	60,000	44		5.12	50,000
14		8.09	30,000	45		5.24	50,000
15		8.13	60,000	46		6.02	50,000
16		8.20	60,000	47		6.09	50,000
17		8.28	60,000	48		6.15	50,000
18		9.08	70,000	49		6.23	60,000
19		9.24	50,000	50		7.01	50,000
20		10.09	40,000	51		7.08	50,000
21		10.16	50,000	52		7.16	60,000
22		10.23	50,000	53		7.24	60,000
23		10.30	50,000	54		8.01	50,000
24		11.04	50,000	55		8.09	50,000
25		11.12	50,000	56		8.18	50,000
26		11.20	50,000	57		8.31	50,000
27		11.27	50,000	58		9.21	50,000
28		12.07	50,000				
29		12.18	46,000				
30		12.24	60,000			소 계	1,357,000
31		12.31	50,000				
		소 계	1,686,000			합 계	3,043,000